



CONDICIONES GENERALES **PÓLIZA SKANDIA SEGURO DE VIDA E INCAPACIDAD**



SKANDIA SEGUROS DE VIDA S.A.
APROBACIÓN SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
28/10/2019-1409-P-37-SV008-DR0I
17/03/2015-1409-NT-P-37-SV008

SKANDIA SEGUROS DE VIDA S.A. NIT. 860.002.504-1**PÓLIZA SKANDIA SEGURO DE VIDA E INCAPACIDAD****CONTENIDO****Amparos y Exclusiones**

Definiciones

Prima y forma de pago Vigencia de la póliza

Declaración del estado del riesgo del asegurado Y en especial de su estado de salud

Inexactitud en la declaración de la edad Límites de edad

Revocación

Pago de la indemnización

Pérdida del derecho de la indemnización

Designación de beneficiario como garantía de un crédito Obligaciones del asegurado en caso de siniestro Desaparición del asegurado

Prevención de lavado de activos

Autorización para uso de la información consultar y reportar información financiera a centrales de riesgo

Impuestos y contribuciones Notificaciones Disposiciones aplicables Domicilio

Jurisdicción Prescripción

CONDICIONES GENERALES

SKANDIA Seguros de Vida S.A., se obliga a pagar a los Beneficiarios o al Asegurado, la indemnización que corresponda por las coberturas mencionadas en la Condición 1 de estas Condiciones Generales. Esta Póliza es un Seguro de Vida Individual que comercialmente se puede identificar con el nombre de SKANDIA Seguro de Vida e Incapacidad u SKANDIA Seguro de Vida.

Condición 1. AMPAROS

1.1 AMPARO BÁSICO

1.1.1 AMPARO POR FALLECIMIENTO

SKANDIA SE OBLIGA A PAGAR A LOS BENEFICIARIOS DESIGNADOS, SUPLETIVOS O DE LEY LA SUMA ASEGURADA CONTRATADA SIEMPRE QUE LA MUERTE DEL ASEGURADO OCURRA DENTRO DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

EL LÍMITE DE INGRESO Y LA FECHA LÍMITE PARA EL AMPARO SE ENCUENTRA INDICADO EN LA CONDICIÓN 8 SIGUIENTE.

PARÁGRAFO: EN EL CASO DE MUERTE POR DESAPARECIMIENTO SE TENDRÁ COMO FECHA DE LA MISMA LA QUE SEÑALE EL JUEZ EN LA SENTENCIA RESPECTIVA.

1.1.2 AMPARO POR INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE

SKANDIA SE OBLIGA A PAGAR AL ASEGURADO LA SUMA ASEGURADA CONTRATADA EN CASO DE INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE DEL ASEGURADO, ENTENDIDA ESTA COMO LA PÉRDIDA DEL 50% O MÁS DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL ASEGURADO, COMO CONSECUENCIA DE LESIONES CORPORALES CAUSADAS POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD, SEA O NO DE ORIGEN PROFESIONAL, QUE DE POR VIDA IMPIDAN AL ASEGURADO DESEMPEÑAR TODAS LAS OCUPACIONES O EMPLEOS REMUNERADOS PARA LOS CUALES SE ENCUENTRA RAZONABLEMENTE HABILITADO EN RAZON DE SU CAPACITACION, ENTRENAMIENTO O EXPERIENCIA Y QUE VENGA EJERCIENDO HABITUALMENTE. EL LÍMITE DE INGRESO Y LA FECHA LÍMITE PARA EL AMPARO SE ENCUENTRA INDICADO EN LA CONDICIÓN 8 SIGUIENTE.

PARA QUE ESTA COBERTURA OPERE, SE REQUIERE QUE CONCURRAN Y SE CUMPLAN LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

- 1. QUE LA INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE SEA CONTINUA Y PERMANENTE POR UN PERIODO NO INFERIOR A CIENTO VEINTE (120) DÍAS.**
- 2. QUE EL DÍA 1 DE LOS 120 DÍAS DE LA INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE REFERIDOS EN EL NUMERAL ANTERIOR ESTÉ DENTRO DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA.**
- 3. QUE LA ESTRUCTURACION DE LA INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, POR LO MENOS EN EL PORCENTAJE SEÑALADO, JUNTO CON LOS REQUISITOS MENCIONADOS EN LOS NUMERALES 1 Y 2 ANTERIORES, SEA DECLARADA POR EL MÉDICO QUE ESCOJA EL ASEGURADO DE LA LISTA QUE SKANDIA LE SUMINISTRARÁ PARA ESTE EFECTO, LA CUAL ESTARÁ CONFORMADA POR ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL DEBIDAMENTE CALIFICADOS Y CERTIFICADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DE ACUERDO CON LA LEY. PARA DICTAMINAR Y DECLARAR LA ESTRUCTURACION DE LA INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE EL MÉDICO ESPECIALISTA TENDRÁ EN CUENTA EL RÉGIMEN GENERAL ESTABLECIDO PARA EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y EN NINGÚN CASO SE ATENDRÁ A ALGUN RÉGIMEN ESPECIAL QUE LAS NORMAS LEGALES HAYAN DETERMINADO PARA GRUPOS POBLACIONALES O ACTIVIDADES ESPECIALES.**

NO OBSTANTE LOS REQUISITOS ENUNCIADOS, SI A JUICIO DEL MÉDICO QUE EL ASEGURADO HUBIERE ESCOGIDO, LA INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE ES EVIDENTE O SE PRESENTA ALGUNA DE LAS LESIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN, NO SERÁ NECESARIO QUE SE CUMPLA EL PLAZO DE 120 DÍAS MENCIONADO Y SE ENTENDERÁ QUE LA INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE EXISTE DESDE LA FECHA DE ESTRUCTURACIÓN DECLARADA POR EL MÉDICO ESCOGIDO. LAS LESIONES A LAS QUE SE HACE REFERENCIA SON LAS SIGUIENTES:

- a. LA PÉRDIDA IRREPARABLE DE LA VISTA EN AMBOS OJOS.**
- b. LA PÉRDIDA DE LAS DOS MANOS O DE LOS DOS PIES.**
- c. LA PÉRDIDA DE UNA MANO Y UN PIE.**
- d. LA PÉRDIDA DE UNA MANO JUNTO CON LA PÉRDIDA IRREPARABLE DE LA VISTA DE UN OJO.**
- e. LA PÉRDIDA DE UN PIE JUNTO CON LA PÉRDIDA IRREPARABLE DE LA VISTA DE UN OJO.**

SI EL ASEGURADO NO ESTÁ DE ACUERDO CON EL DICTAMEN DEL MÉDICO QUE HUBIERE ESCOGIDO DE LA LISTA SUMINISTRADA POR SKANDIA, PODRÁ SOLICITAR DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES

SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL MÉDICO LE HAYA ENVIADO EL DICTAMEN, UNA VALORACIÓN A LA JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ.

SI EL ASEGURADO TAMPOCO ESTUVIERE CONFORME CON EL PRONUNCIAMIENTO DE ESTA ÚLTIMA, PODRÁ RECURRIR A LA JUNTA NACIONAL DE INVALIDEZ, DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.

DESDE AHORA QUEDA ACORDADO Y CONVENIDO QUE TANTO PARA EL ASEGURADO Y PARA SKANDIA SERÁ OBLIGATORIO EL DICTAMEN DEL MÉDICO EN MENCIÓN EN CASO QUE EL ASEGURADO DECIDA QUE NO ES NECESARIO RECURRIR A LA JUNTA REGIONAL O A LA JUNTA NACIONAL. TAL DECISION SE ENTENDERÁ TOMADA POR EL HECHO QUE HAYAN TRASCURRIDO LOS 10 DÍAS HÁBILES ANTES REFERIDOS SIN QUE SKANDIA RECIBA POR ESCRITO EL RECURSO RESPECTIVO DEBIDAMENTE RADICADO.

DE LA MISMA MANERA SI EL ASEGURADO SE CONSIDERA CONFORME CON LA DECLARACIÓN DE LA JUNTA REGIONAL SIN RECURRIR A LA JUNTA NACIONAL, EL DICTAMEN DE LA PRIMERA SERÁ OBLIGATORIO TANTO PARA EL ASEGURADO COMO PARA SKANDIA. DEL MISMO MODO, SI EL ASEGURADO RECURRE A LA JUNTA NACIONAL DE INVALIDEZ EL DICTAMEN DE ESTA SERÁ OBLIGATORIO TANTO PARA EL ASEGURADO COMO PARA SKANDIA.

TODOS LOS GASTOS, COSTOS Y HONORARIOS QUE SE GENEREN ANTE LA JUNTA REGIONAL DE INVALIDEZ Y LA JUNTA NACIONAL DE INVALIDEZ DEBERÁN SER ASUMIDOS Y SUFRAGADOS POR EL ASEGURADO, SALVO QUE EL DICTAMEN DEFINITIVO EN FIRME RECONOZCA O DECLARE LA INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE DEL ASEGURADO, EN CUYO CASO ESOS EMOLUMENTOS SERAN ASUMIDOS POR SKANDIA.

EL ASEGURADO DEBERÁ CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN DE PAGO DE LA PRIMA DE SKANDIA SEGURO DE VIDA, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, HASTA LA FECHA EN QUE SKANDIA RECIBA EL DICTAMEN DEFINITIVO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL MISMO SEA EMITIDO POR EL MÉDICO ESPECIALISTA, LA JUNTA REGIONAL DE INVALIDEZ O LA JUNTA NACIONAL DE INVALIDEZ, SEGÚN APLIQUE, DE ACUERDO CON LO ARRIBA ESTIPULADO. EN TODO CASO, SI ANTES DE DICHA FECHA TERMINARE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA, LA PRIMA SOLO SE PAGARÁ HASTA LA FECHA ESTIPULADA EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA COMO EL FIN DE LA VIGENCIA DE LA MISMA.

EL PAGO DEL VALOR ASEGURADO PARA ESTE AMPARO GENERARÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO.

Condición 2. EXCLUSIONES

SKANDIA ESTARÁ RELEVADA DE PAGAR CUALQUIER INDEMNIZACIÓN BAJO EL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO CUANDO EL SINIESTRO SE PRESENTE COMO CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DE:

2.1 GENERALES APLICABLES A TODOS LOS AMPAROS

A. SI LA MUERTE O LA INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE DEL ASEGURADO OCURRIERE A CAUSA DE SUICIDIO O UN INTENTO DEL MISMO. ESTA EXCLUSIÓN TENDRÁ APLICACIÓN DURANTE LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA Y ÚNICAMENTE RESPECTO DEL PORCENTAJE DE LA SUMA ASEGURADA QUE NO LE CORRESPONDA A UN BENEFICIARIO ONEROSO.

B. SI LA MUERTE O LA INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE DEL ASEGURADO OCURRIERE POR ALGUNA CAUSA QUE LE HUBIERE SIDO EXPRESAMENTE EXCLUIDA A DICHO ASEGURADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

C. CUANDO EL ASEGURADO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DEL DILIGENCIAMIENTO DE LA SOLICITUD INDIVIDUAL DEL SEGURO, SUFRE Y LE HAYA SIDO DIAGNOSTICADA LA ENFERMEDAD O LESIÓN QUE DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA SEA LA CAUSANTE DE LA MUERTE O LA INCAPACIDAD DEL ASEGURADO, SALVO QUE EL ASEGURADO HAYA DECLARADO LA EXISTENCIA DE TALES ENFERMEDADES Y LESIONES AL MOMENTO DE CONTRATAR EL SEGURO Y SKANDIA PREVIO ESTUDIO HAYA ACEPTADO CUBRIR TALES ENFERMEDADES O LESIONES.

2.2 APLICABLE AL AMPARO DE INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE

SKANDIA ESTARÁ RELEVADA DE PAGAR LA INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO DEL AMPARO DE INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. CUANDO LA FECHA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, SEGÚN EL DICTAMEN DEFINITIVO, CORRESPONDA A UNA FECHA POR FUERA DE LA VIGENCIA DE LA COBERTURA DE LA PÓLIZA.

2. CUANDO LA INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE TENGA SU ORIGEN EN LESIONES PROVOCADAS POR EL PROPIO ASEGURADO O EL

TOMADOR DEL SEGURO, ESTANDO O NO EN USO DE SUS FACULTADES MENTALES.

3. CUANDO LA INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE SE DERIVE DE UN ACTO DEL ASEGURADO QUE ESTÉ TIPIFICADO O SANCIONADO POR LA LEGISLACIÓN PENAL APLICABLE COMO REBELIÓN, SEDICIÓN, ASONADA, CONSPIRACIÓN, HOSTILIDAD MILITAR, INSTIGACIÓN A LA GUERRA, TERRORISMO, DELITO CONTRA LAS PERSONAS Y BIENES PROTEGIDOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.

Condición 3. DEFINICIONES

Para efectos de la presente Póliza, los términos que a continuación se relacionan tendrán el significado que a cada uno se le asigna:

Asegurado: Persona natural sobre quien recaen los riesgos y se estipula el seguro y que deberá aceptar expresamente el mismo.

Asegurador: SKANDIA Seguros de Vida S.A. (SKANDIA), la cual asume los amparos establecidos en la Condición 1, constituida por medio de la Escritura Pública No. 4591 del 26 de Diciembre de 1956, otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Bogotá y con permiso de funcionamiento de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Beneficiarios: Son las personas designadas como tales en la solicitud de seguro y que han sido determinadas con tal calidad en la carátula de la Póliza o en los anexos que se expidan en aplicación de ella. En cualquier tiempo el Asegurado podrá modificar o sustituir los Beneficiarios al igual que el porcentaje que a cada uno de éstos le pueda corresponder, mediante comunicación escrita dirigida al Asegurador. La modificación tendrá vigencia a partir del quinto día hábil siguiente a aquél en que SKANDIA reciba la comunicación del Asegurado. La indemnización que reciban los Beneficiarios será a título gratuito.

Beneficiario Oneroso: Persona o entidad respecto de la cual el Asegurado es deudor y que es designado por el Asegurado a fin de que la Suma Asegurada relacionada con el seguro constituya respaldo de la deuda a cargo del Asegurado. El Asegurado no podrá modificar o sustituir el Beneficiario Oneroso, hasta tanto no haya cancelado las deudas a su cargo y a favor de tal Beneficiario Oneroso respaldadas por la Suma Asegurada y previa autorización de tal Beneficiario Oneroso.

Cuando sea aplicable la modificación o sustitución del Beneficiario Oneroso esta se hará mediante comunicación escrita dirigida al Asegurador. La modificación tendrá vigencia a partir del quinto día hábil siguiente a aquél en que SKANDIA reciba la comunicación del Asegurado y la autorización del Beneficiario Oneroso en tal sentido.

La presente póliza permite que ésta sea cedida o endosada en caso de una titularización de cartera por parte del beneficiario oneroso si lo hubiera.

Beneficiarios Supletivos: Cuando no se designe Beneficiario o Beneficiario Oneroso, o la designación se haga ineficaz o quede sin efecto por cualquier causa, tendrán la calidad de Beneficiarios el cónyuge o compañero o compañera permanente del Asegurado en la mitad del seguro, y los herederos de éste en la otra mitad. La anterior regla se aplicará cuando se designen de manera genérica como Beneficiarios del Asegurado a sus herederos.

Acrescimiento: Si en la solicitud de seguro se hubiere optado por el Acrescimiento a falta de alguno de los Beneficiarios, la parte del beneficio que le corresponda al que falte, acrecerá a los demás Beneficiarios manteniendo la relación entre las proporciones que cada uno de los Beneficiarios restantes tenía originalmente.

Tomador del Seguro: Es la persona que contrata el seguro con SKANDIA y que por cuenta propia o ajena traslada los riesgos.

Póliza: Es el escrito que contiene el contrato de seguro celebrado entre el Tomador y SKANDIA. Forman parte de la Póliza, la solicitud de seguro (incluida la declaración de asegurabilidad), la carátula, las presentes condiciones generales, las condiciones particulares incluidas en la carátula de la Póliza si a ellas hubiere lugar y los anexos que se expidan en aplicación de la Póliza.

Fallecimiento: Es la muerte del Asegurado, acreditada con copia del registro civil de defunción o con la sentencia ejecutoriada que declare la muerte por desaparecimiento.

Suicidio: La muerte causada a sí mismo por el Asegurado, estando o no en uso normal de sus facultades mentales.

Incapacidad Total y Permanente: Corresponde a la pérdida del 50% o más de la capacidad laboral del asegurado, como consecuencia de lesiones corporales causadas por accidente o enfermedad, sea o no de origen profesional.

Suma Asegurada. Es el valor nominal que se estipula en pesos colombianos en la carátula de la póliza. El valor de la suma asegurada se incrementará de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor determinado anualmente por el DANE, con excepción de las sumas aseguradas que constituyan respaldo de una deuda a cargo del Asegurado, las cuales no tendrán incremento. En todos los casos, El Asegurado podrá determinar a la renovación de la póliza la aplicación o no del mencionado incremento.

Nota Técnica: Es el documento que contiene las reglas de orden técnico que rigen la Póliza.

Prima: Es el precio del seguro que debe ser pagado por el Tomador o Asegurado, el cual está determinado en la carátula de la Póliza o en los anexos que se expidan en aplicación a ella.

Siniestro: Es la realización del riesgo asegurado.

Condición 4. PRIMA Y FORMA DE PAGO

4.1. La Prima es el precio del seguro determinado en la carátula, que se deberá pagar anualmente con los ajustes anuales pertinentes en cada renovación. La fecha de pago de la prima anual o de la primera fracción de la prima depende de la voluntad del Tomador, pero ésta no podrá ir más allá de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de inicio de la vigencia de la Póliza, indicada en la carátula. La Póliza será entregada en la dirección de correspondencia indicada en la solicitud de seguro dentro de los quince días calendario, siguientes a la fecha de su expedición.

4.2. Cuando el Tomador no pague la prima anual, SKANDIA no podrá exigir judicialmente su pago, pero tendrá derecho a que se le reembolsen los gastos efectuados con miras a la celebración del contrato de seguro. En todo caso, la vigencia de los Amparos de esta Póliza comenzará en la fecha de inicio de la vigencia de la Póliza. En caso de no pago, el contrato de seguro terminará por no pago de la prima.

4.3 Fraccionamiento de Primas. Las primas son anuales, pero pueden ser pagadas en fracciones mensuales. Para el fraccionamiento de las primas se aplicarán los recargos establecidos por SKANDIA.

4.4 Lugar para el Pago de las Primas. SKANDIA informará a través de www.skandia.com.co, las opciones disponibles para el pago de las primas.

4.5 Periodo de Gracia. SKANDIA concede para el pago de la prima o de sus fracciones, según sea el caso, un periodo de gracia de un (1) mes calendario contado desde la fecha de inicio de la vigencia.

Durante dicho plazo se considerará el seguro en vigor y, por consiguiente, si ocurre algún siniestro, SKANDIA tendrá la obligación de pagar el valor asegurado correspondiente, previa deducción de las primas o fracciones causadas y pendientes de pago por parte del Tomador hasta completar la anualidad respectiva. Una vez finalizado el periodo de gracia sin que se haya recibido por parte del Asegurado el pago de la prima, el contrato de seguro se terminará automáticamente.

En el evento de existir Beneficiario Oneroso en la póliza, este tiene la posibilidad de asumir el pago de la prima del seguro para evitar su terminación automática.

SKANDIA se obliga a informar al Beneficiario Oneroso acerca de la terminación automática del contrato por el no pago de la prima, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes al vencimiento del plazo señalado para el pago.

En el evento de fallecimiento o incapacidad de total y permanente del Asegurado durante el Periodo de Gracia, la Aseguradora tendrá derecho a deducir de la indemnización el valor total de la prima anual no pagada.

4.6 La prima de riesgo se incrementará de acuerdo a la tabla de mortalidad definida en la nota técnica.

Condición 5. VIGENCIA DE LA POLIZA

5.1 Inicio de la vigencia de la póliza. La Póliza estará vigente desde las 24 horas (12 de la noche) del día determinado en la carátula, hasta las 24 horas (12 de la noche) del día también determinado en la carátula.

5.2 Periodo de cobertura o vigencia del seguro. Es el periodo que previo pago de la prima del seguro o la primera fracción de la prima corre desde la fecha de expedición de la póliza hasta la fecha de terminación que aparece en la carátula de la misma. La póliza se expide por periodos temporales de un (1) año, renovables automáticamente por periodos iguales.

Condición 6. DECLARACION DEL ESTADO DEL RIESGO DEL ASEGURADO Y EN ESPECIAL DE SU ESTADO DE SALUD

El Tomador o Asegurado está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo del Asegurado y en especial sobre su estado de salud, según el cuestionario que SKANDIA ha incluido en el formato de solicitud de seguro.

La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por SKANDIA, la hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas, darán lugar a las sanciones previstas en los artículos 1058 y 1158 del Código de Comercio, en especial la nulidad relativa del contrato de seguro.

Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el Tomador o Asegurado ha encubierto por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del riesgo.

Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del Tomador o Asegurado, el contrato no será nulo, pero SKANDIA sólo estará obligada, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160 del Código de Comercio.

Las sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el Asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración, o si, ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente.

Rescindido el contrato de seguro en los términos previstos en esta Condición, SKANDIA tendrá derecho a retener la prima, en la parte que corresponda, a título de pena.

Condición 7. INEXACTITUD EN LA DECLARACION DE LA EDAD

Sin perjuicio de lo previsto en la Condición 11 de estas Condiciones Generales, si respecto a la edad del Asegurado se comprueba inexactitud en la solicitud individual de seguro, se aplicarán las siguientes reglas en lo que se refiere a la prima de riesgo: (i) Si la edad verdadera está fuera de los límites autorizados por la tarifa de SKANDIA, el contrato quedará sujeto a la sanción prevista en el artículo 1058 del Código de Comercio. (ii) Si es mayor o menor que la declarada, el seguro se modificará en la proporción necesaria para que su valor guarde relación matemática con la prima anual percibida por SKANDIA.

Condición 8. LÍMITES DE EDAD

La edad mínima de ingreso a la Póliza será de 18 años de edad. Una persona podrá ingresar a la Póliza hasta el día antes en que cumpla 61 años y podrá permanecer en ella hasta el final de la vigencia de la renovación en que cumpla 75 años de edad. Una vez cumplida esta edad no habrá más renovaciones automáticas y por tanto en la fecha final de vigencia de la última renovación terminará la Póliza de manera automática y por ende el amparo para el Asegurado.

Respecto del Amparo de Incapacidad Total y Permanente, tendrá las mismas edades de ingreso y podrá permanecer en el hasta el final de la vigencia de la renovación en que cumpla 65 años de edad. Una vez cumplida esta edad no habrá más renovaciones automáticas de este amparo y por tanto en la fecha final de vigencia de la última renovación terminará este amparo para el Asegurado.

Condición 9. REVOCACIÓN

El contrato de seguro podrá ser revocado unilateralmente por el Asegurado, en cualquier momento, mediante aviso escrito a SKANDIA.

En caso de existir Beneficiario Oneroso, esta decisión no se hará efectiva hasta que dicho Beneficiario manifieste a SKANDIA su autorización para tal terminación, para lo cual SKANDIA informará a éste dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de la solicitud de terminación por parte del Asegurado.

En todo caso, si hay lugar a devolución de primas no devengadas, ésta se hará efectiva a partir del mes calendario siguiente al (i) mes en que se notificó por parte del Asegurado la revocación de la póliza, cuando no haya Beneficiario Oneroso, o ii) al mes en que SKANDIA haya recibido la autorización del Beneficiario Oneroso para tal terminación, cuando haya Beneficiario Oneroso.

Condición 10. PAGO DE LA INDEMNIZACION

SKANDIA estará obligada a efectuar el pago de la indemnización dentro del mes siguiente a la fecha en que el Asegurado o Beneficiario o Beneficiario Oneroso acredite, aun extrajudicialmente su derecho de acuerdo al Art. 1077 del Código de Comercio. Vencido este plazo, el Asegurador reconocerá y pagará al Beneficiario, Beneficiario Oneroso o Asegurado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que efectúe el pago.

En el caso de existir Beneficiario Oneroso, cuando el valor de la deuda a la cual se vincula el seguro se exprese en Unidades de Valor Real UVR, la indemnización será calculada con base en la cantidad de las aludidas unidades adeudadas en la fecha del fallecimiento, liquidada a la cotización del día en el cual se efectúe el pago. Si la indemnización tuviese como causa la Incapacidad Total y Permanente, se tendrá como saldo insoluto de la deuda aquel que se registre en la fecha de calificación de la incapacidad, siempre que SKANDIA haya aceptado dicha declaratoria o la fecha en que quede en firme la declaración de la incapacidad según lo establecido en el subnumeral 3, del numeral 1.2 de la condición Primera de este documento.

Cualquier valor adicional respecto de la suma asegurada será reconocido a los demás beneficiarios designados por el Asegurado o los beneficiarios de ley.

La Suma Asegurada por concepto del amparo de vida y Suma Asegurada por el amparo de incapacidad total y permanente no son acumulables; en consecuencia el pago de la indemnización por concepto de una cualquiera de estas coberturas extingue toda obligación indemnizatoria adicional derivada de

la presente póliza de seguro de vida individual.

Condición 11. PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACION

SKANDIA está exonerada de toda responsabilidad y el Asegurado o Beneficiario o Beneficiario Oneroso, en su caso, pierden todo derecho procedente del presente Seguro, cuando la reclamación presentada fuere de cualquier manera fraudulenta, o si en apoyo de ella se hicieren o utilizaren declaraciones falsas o se emplearen otros medios o documentos engañosos o dolosos.

Condición 12. DESIGNACION DE BENEFICIARIO COMO GARANTIA DE UN CRÉDITO

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 1146 del Código de Comercio, el Asegurado no podrá revocar la designación de Beneficiario Oneroso, ni desmejorar su condición mientras subsista el interés que los legitima, a menos que tal Beneficiario Oneroso consienta en la revocación o desmejora.

Cuando el Asegurado solicite a SKANDIA modificación de alguna de las condiciones de la póliza que desmejore la condición del Beneficiario Oneroso, SKANDIA se obliga a informar al Beneficiario Oneroso acerca de dicha solicitud de modificación dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, la cual solo se hará efectiva hasta que el Beneficiario Oneroso manifieste a SKANDIA su autorización al respecto.

Condición 13. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

13.1 Aviso del Siniestro. El Asegurado o Beneficiario, según el caso, tiene la obligación de dar aviso a SKANDIA de toda lesión, pérdida o muerte que pueda dar origen a una reclamación comprendida en los términos de esta póliza, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que haya conocido o debido conocer su ocurrencia.

Cuando exista Beneficiario Oneroso, SKANDIA deberá dar aviso de la reclamación según los términos de esta póliza, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que haya conocido la ocurrencia.

13.2 Formalización del Reclamo

A) En caso de muerte, la documentación requerida será:

- Carta de reclamación por fallecimiento
- Original de la póliza
- Copia de la Historia Clínica completa del Asegurado si el fallecimiento se dio

por muerte natural

- Copia del Acta de levantamiento del cadáver y copia del protocolo de necropsia, en caso de muerte accidental
- Registro Civil de Defunción, en el que conste la causa del deceso
- Registro Civil de Nacimiento del Asegurado fallecido
- Si la designación fue hecha con nombre propio por parte del Asegurado, los beneficiarios deben presentar:
 - Fotocopia autenticada del Documento de Identidad del Beneficiario
 - Formato Solicitud de Vinculación SKANDIA - Información Básica de Cliente y sus respectivos anexos.
 - Certificación del valor del saldo insoluto de la deuda a la fecha del fallecimiento (Beneficiarios Onerosos).
- Si no se hizo designación de beneficiarios o la misma se hizo ineficaz los requisitos para la reclamación estarán disponibles en www.skandia.com.co.

B) En caso de incapacidad total y permanente, la documentación requerida será:

- Carta de reclamación por incapacidad
- Original de la póliza
- Copia de la Historia Clínica completa del Asegurado
- Certificado médico sobre la incapacidad total y permanente y de la calificación médica de pérdida de capacidad laboral
- Dictamen de la Junta de Calificación sobre la incapacidad total y permanente que indique pérdida de la capacidad laboral y fecha de estructuración (cuando aplique)
- Copia del fallo sobre representación legal, curador o guardador del Asegurado capacitado según el caso Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Asegurado
- Certificación del valor del saldo insoluto de la deuda a la fecha de calificación de la incapacidad o a la fecha en que quede en firme la declaración de la incapacidad (Beneficiarios Onerosos)

Parágrafo: El Asegurado y/o los Beneficiarios y/o Beneficiario Oneroso deberán hacer todo lo que esté a su alcance para permitir a SKANDIA la investigación de los hechos o circunstancias en que ocurrió el siniestro. En caso de incumplimiento de estas obligaciones SKANDIA podrá deducir de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

SKANDIA se reserva el derecho a comprobar la veracidad y exactitud de tales pruebas; igualmente queda facultada para efectuar la evaluación médica correspondiente y para solicitar información adicional cuando lo considere pertinente.

Condición 14. DESAPARICION DEL ASEGURADO

La ausencia y desaparición del Asegurado, no concede derecho a la Suma Asegurada alcanzada derivada del Amparo, pero ésta, según aplique, podrá reclamarse si se produce la declaración judicial de muerte presunta por desaparecimiento, bajo caución de restituirla si el ausente reapareciere.

Condición 15. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

De conformidad con lo establecido por la normas legales sobre el tema de prevención de lavado de activos SARLAFT, el Tomador, Asegurado, Beneficiarios y Beneficiario Oneroso, se obligan con SKANDIA a diligenciar con datos ciertos y reales el formato que para tal fin se les entregue, a dar las declaraciones que se estipulen en el formulario respectivo, con total veracidad y a suministrar los documentos que se soliciten como anexo, al inicio de la Póliza, a la renovación o a la prórroga de la misma, y al momento del pago de cualquier indemnización, esto de conformidad con lo previsto en el Capítulo IV, Título IV, Parte I de la Circular Externa 029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia o norma que la sustituya o modifique. La información anterior deberá ser actualizada anualmente de acuerdo con los formularios que SKANDIA suministre.

Cualquier inconsistencia o información falsa en las declaraciones o documentos aportados en razón a la presente cláusula, se entenderá como reticencia en la información, y producirá los efectos consagrados en el Código Penal.

Condición 16. AUTORIZACIÓN PARA USO DE LA INFORMACION CONSULTAR Y REPORTAR INFORMACIÓN FINANCIERA A CENTRALES DE RIESGO

El Tomador, el Asegurado, los Beneficiarios y el Beneficiario Oneroso, autorizan de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a SKANDIA y a quien le sean cedidos los derechos, para tratar los datos personales con las siguientes finalidades:

1. (i) Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de la etapa precontractual, contractual y pos contractual con SKANDIA, respecto de cualquiera de los productos ofrecidos por la compañía, que haya adquirido o, respecto de cualquier relación comercial subyacente que tenga con la misma, así como dar cumplimiento a la ley colombiana o extranjera y a las órdenes de autoridades judiciales o administrativas; (ii) gestionar trámites como por ejemplo solicitudes, quejas y reclamos, y realizar análisis de riesgos; (iii) dar a conocer, transferir y/o transmitir mis datos personales dentro y fuera del país, a cualquier empresa miembro del grupo SKANDIA, a sus filiales, matrices y/o

subsidiarias; así como a terceros en consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera, o para implementar servicios de computación en la nube; (iv) Suministrar a Autoridades, Entes de Control, Asociaciones Gremiales y a los sistemas manejados por éstas, los datos personales necesarios para la realización de estudios y en general la administración de sistemas de información del sector correspondiente, cuando aplique; (v) Conocer, proporcionar y reportar la información que repose en operadores de bancos de datos de información financiera de que trata la Ley 1266 de 2008 o las normas que la modifiquen o sustituyan; (vi) Acceder, consultar mis datos personales que reposen o estén contenidos en bases de datos o archivos de cualquier Entidad Privada o Pública (como entre otros, los Ministerios, Entes de Control, los Departamentos Administrativos, la DIAN, la Fiscalía, Registraduría Nacional del Estado Civil, Juzgados, tribunales y altas Cortes) ya sea nacional, internacional o extranjera; así como, tratar mis datos personales y suministrarlos a las mismas; (vii) Crear bases de datos para los fines descritos en la política de tratamiento de información y aviso de privacidad, disponibles en www.skandia.com.co/protecciondedatos; (viii) Envío de notificaciones transaccionales a través de medios electrónicos como mail y SMS, así como informarme sobre actividades relacionadas a los programas de educación financiera; (ix) Consolidar la información financiera, información de extractos y/o de los productos ofrecidos por las compañías SKANDIA en un solo documento junto con el extracto o en la visualización de los mismos en el portal transaccional de clientes, en los casos que aplique; (x) Aplicable solo para SKANDIA Seguros de Vida: Se otorga autorización para consultar a cualquier médico, hospital, compañía de seguros, compañía de medicina prepagada o entidad promotora de salud (EPS), y en general cualquier entidad pública o privada que trate información médica para que en cualquier momento, ya sea en vida mía o ya habiendo sucedido mi muerte, SKANDIA pueda acceder a la información sobre mi estado de salud, a mi historia clínica y, en general, cualquier dato relacionado a mi estado de salud y/o antecedentes médicos; en consecuencia autorizo a dichas entidades para que entreguen a SKANDIA copia de toda la información que sea requerida.

2. (i) Fines Comerciales, de Mercadeo y Venta cruzada; (ii) Realizar invitaciones a eventos, mejorar productos y servicios u ofertar nuevos productos, y todas aquellas actividades asociadas a la relación comercial o vínculo existente con SKANDIA, o aquel que llegare a tener; (iii) Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios de SKANDIA o empresas vinculadas al grupo SKANDIA, así como a sus aliados comerciales; (iv) Realizar actividades de segmentación e inteligencia de clientes.

3. Transferir o transmitir mis datos personales a terceros diferentes a SKANDIA con fines comerciales o de mercadeo.

El Tomador, el Asegurado, los Beneficiarios y el Beneficiario Oneroso certifican que los datos personales, entre otros, los privados, semiprivados, sensibles, de terceros y menores, suministrados en el formulario de asegurabilidad fueron

obtenidos de conformidad a la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias, así mismo, declaran que cuentan con autorización expresa de sus titulares para transferencia, transmisión y tratamiento de SKANDIA conforme a los fines anteriormente descritos. En razón de lo anterior, SKANDIA podrá solicitar copia de la autorización en cualquier momento, de considerarlo pertinente.

Conforme a lo anterior otorgan su consentimiento y el de los terceros mencionados, a SKANDIA para tratar su información personal, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales, y se comprometen a consultar el aviso de privacidad y la política mencionada en: www.skandia.com.co/protecciondedatos. Así mismo, autorizan a SKANDIA a modificar o actualizar su contenido, a fin de atender reformas legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos, dando aviso previo por medio de la página web de la compañía, y/o correo electrónico.

Condición 17. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

Los impuestos y cualquier contribución que se genere por razón de este contrato, en especial a la que haya lugar por el pago de cualquiera de las indemnizaciones, correrán a cargo del Asegurado o del Beneficiario o del Beneficiario Oneroso según corresponda a la naturaleza del hecho imponible. SKANDIA no asume ninguna asesoría tributaria frente al Tomador, Asegurado, Beneficiario o Beneficiario Oneroso por lo que a cada uno de ellos le corresponderá cumplir con sus obligaciones de orden fiscal de acuerdo con la ley.

Condición 18. NOTIFICACIONES

Cualquier notificación que deban hacerse las partes o las personas que intervienen en este contrato o que intervengan en el futuro en virtud de derechos u obligaciones derivados del mismo, se hará por escrito, así: Al Tomador o Asegurado a las direcciones físicas o de correo electrónico, indicadas en la solicitud de seguro. A SKANDIA a la dirección física o de correo electrónico indicado en la página web www.SKANDIA.com.co. En cualquier tiempo el Tomador o Asegurado podrá actualizar dichas direcciones mediante solicitud escrita a SKANDIA. Esta última hará cualquier actualización a través de la página web antes indicada.

Condición 19. PRESCRIPCION

La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.

Condición 20. DOMICILIO

Sin perjuicio de lo que disponen las normas procesales, el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá.

Condición 21. JURISDICCIÓN.

El presente contrato queda sometido a la jurisdicción colombiana y será competente el juez del lugar de celebración del presente contrato o del domicilio de SKANDIA a elección del Tomador y/o Asegurado.

Condición 22. DISPOSICIONES APLICABLES

En lo no previsto en las presentes Condiciones Generales, se aplicarán las disposiciones del Código de Comercio.

**Número único de contacto**

PBX: 658 4000 Bogotá

Número único de contacto Nacional

PBX: 01 800 05 17526

Correo electrónico

cliente@skandia.com.co

Internet

www.skandia.com.co

Oficinas Skandia**Barranquilla**

Carrera 54 No. 68 - 196 Oficina 215 Edificio Prado Office

Teléfono: (5) 356 0708

Fax: (5) 368 3025

Bogotá

Avenida 19 No. 109A - 30

Teléfono: (1) 658 4000

PBX Nacional: 01 8000 517 526

Bucaramanga

Carrera 31 No. 51 - 74 Oficina 606 Edificio Torre Mardel

Teléfono: (7) 647 24 26

Fax: (7) 643 7009

Cali

Avenida 6A Norte No. 37N - 25 C.C Chipichape Oficina 614 - 615

Teléfono: (2) 458 1412

Fax: (2) 682 2182

Cartagena

Av. San Martín Carrera 2 No. 11 - 41 Oficina 701 - Torre Empresarial

Teléfono: (5) 655 1659

Fax: (5) 651 1534

Medellín

Carrera 43A No. 1 -50 Torre 3 Oficina 802 C.C. San Fernando

Teléfono: (4) 268 9766